

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001106

Tocache, 12 MAR 2024

Vistos: El Informe Escalafonario N° 00973-2023, Nota de Coordinación N° 053-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH y el Memorando N° 0266-2024-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con registro S/N, de fecha 01 de febrero del 2024, doña Teresa de Jesus MORI PINCHI, identificada con DNI N° 01068196, solicita pago por Compensación por tiempo de servicio por el fallecimiento de su cónyuge don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, ex profesor de la I.E. N° 0414, distrito y provincia de Tocache, acaecido el 06.11.2023, para lo cual adjunta la Sucesión Intestada;

Que, con Nota de Coord. N° 053-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH, de fecha 22 de febrero del 2024, el Especialista de Recursos Humanos, sugiere se emita un acto resolutivo por reconocimiento de pago de CTS por los servicios prestados al estado en favor de don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, C.M. N° 1000999419, por su cese por fallecimiento a partir del 06.11.2023;

Que, en el inciso f) del artículo 53° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, describe que el término de la relación laboral se produce por fallecimiento;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo N° 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Publicada el 03-05-2013 en el diario oficial "El Peruano", se establece la Compensación por Tiempo de Servicio y el numeral 136.1) se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% del RIM por año de servicio oficial el numeral 136.2) establece que para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio se toma como base el RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, Escala Magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados, el numeral 136.3) establece que es computable para dicho cálculo, el tiempo de servicio reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y de la Ley 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta 30 años, que el numeral 134.4) en caso de reintegro a la Carrera Pública Magisterial se inicia nuevamente el computó de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, el numeral 136.5) describe que el pago de este beneficio se realiza en función de los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año (meses), se considera como año completo si esto supera los seis meses;

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional-Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producido a partir del 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la compensación por tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales



cumplidos del docentes al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual -RIM por cada años de servicios o fracción de años si ésta superad los 6 meses (referencia según Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/CMGP-DIGEDD-DITEN emitido el 24 de noviembre del 2020);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la **Ley N° 31451** Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:



“Artículo 63°. Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su **remuneración íntegra mensual (RIM)**, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Asimismo, El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.



Que, según el Registro de Sucesión Intestada; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con SUCESION INTESTADA DEFINITIVA Partida N° 11089697 Asiento N° A00001; por Acta de Sucesión Intestada N° 52 de fecha 30.09.2022, otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, ocurrido el 06.11.2023 en el Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, teniendo como su último domicilio en el Jr. Tocache N° 712, distrito de Tocache, provincia de Tocache y departamento de San Martín, y que son los únicos y universales herederos del causante son:

1. **Teresa De Jesús MORI PINCHI (Cónyuge Supérstite)**
2. **Franck Omar RAMIREZ MORI (Hijo)**

Que, a través de Carta poder, legalizado ante Notario Público, don Franck Omar RAMIREZ MORI, identificado con DNI N° 45488795, otorga a su madre Teresa De Jesus Mori Pinchi, identificada con DNI N° 01068196, con domicilio en Jr. Tocache 712, a fin que en su nombre y representación pueda realizar todos los trámites y gestiones necesarios para el cobro del derecho de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que me corresponde al beneficio de mi fallecido padre Celso Julio Ramirez Castillo;

Que, mediante el Informe Escalafonario N° 00973-2023, de fecha 29 de noviembre del 2023, emitida por la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, informa que a la fecha del cese 06.11.2023, el profesor Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, cuenta con 43 años, 07 meses y 05 días;

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, de fecha 07 de febrero del 2024, hace llegar el cálculo por el cese por fallecimiento de don **Celso Julio RAMIREZ CASTILLO**, identificado con DNI N° 00999419, ex profesor de la I.E. N° 0414, distrito y provincia de Tocache, acaecido el 06.11.2023, la Suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES (S/ 137,940.00) por concepto de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) del docente que resulta multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el tiempo de servicios oficiales con **44 AÑOS**, la cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 00798-2022, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente,

001106

modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera;

RIM = 3,135.00

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 43 Años 07 Meses 05 Días

100% DEL RIM = 3,135.00

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 3,135.00 X 44 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 137,940.00 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 70% en el año fiscal 2023 = S/ 96,558.00 soles
- 30% en el año fiscal 2024 = S/ 41,382.00 soles

Que, mediante el Memorando N° 0266-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 22 de febrero del 2024, el Director de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución para reconocimiento de la compensación por tiempo de servicios – CTS, por el cese por fallecimiento de don Celso Julio RAMIREZ CASTILLO, identificado con DNI N° 00999419, ex profesor de la I.E. N° 0414, distrito y provincia de Tocache, acaecido el 06.11.2023;

Estando, con autorización de proyección del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, visado por el Especialista de Recursos Humanos y por el Director de Sistema Administrativo II (Asesoría Jurídica), y;

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo N° 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley N° 31953, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, por única vez a doña **Teresa de Jesus MORI PINCHI**, identificada con DNI N° 01068196, y en representación de don Franck Omar RAMIREZ MORI, identificado con DNI N° 45488795, poder otorgado mediante carta legalizado ante Notario Público, el importe de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES (S/ 137,940.00), por el cese por fallecimiento de don **Celso Julio RAMIREZ CASTILLO**, identificado con DNI N° 00999419, ex profesor de la I.E. N° 0414, distrito y provincia de Tocache, acaecido el 06.11.2023.

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 137,940.00 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 70% en el año fiscal 2023 = S/ 96,558.00 soles
- 30% en el año fiscal 2024 = S/ 41,382.00 soles

ARTICULO 2.- ACLARAR que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de ampliación de calendario ante el Pliego y la Dirección Nacional de

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su respectivo financiamiento y autorización en el calendario de compromisos

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER que la responsable de Secretaria General, transcriba la presente a todos los órganos estructurales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y al interesado con las formalidades y dentro del término de Ley.



ARTÍCULO 3º.- DECLARAR PLAZA VACANTE, a partir del 07 de noviembre del 2023 la plaza con código N° 1168113121C9, para contrato docente, por haber cesado por fallecimiento, según el Artículo Primero de la Presente Resolución Directoral;

ARTÍCULO 4º.- ESTABLECER que la responsable de Secretaria General, transcriba la presente a todos los órganos estructurales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y al interesado con las formalidades y dentro del término de Ley.



Regístrese y Comuníquese

[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/PROY.